

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2714/2533 นายพิศิษฐ์ นำประดิษฐ์ โจทก์
นายวิรัตน์ สุรักษ์รัตนสกุล กับพวก ผู้ร้อง
นายวิวัฒน์หรือบึ้ง สุรักษ์รัตนสกุลหรือสุ
ลักษณะรัตนสกุล
จำเลย
นายเลิศศักดิ์ ภาคติฉนวน ทนายผู้ร้อง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่
10652 แขวงรองเมือง (ปทุมวัน) เขตปทุมวัน (สำเพ็ง)กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องว่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสาม มิใช่ของ
จำเลย ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 89,88)

ผู้ร้องทั้งสามขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 41)ไม่ปรากฏคำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ